서울남부지방법원 2025. 1. 15. 선고 2023가합104653, 2024가합536 판결

[채무부존재확인·손해배상(기)]

서 울 남 부 지 방 법 원

제 1 2 민 사 부

판 결

사건	2023가합104653(본소) 채무부존재확인 2024가합536(반소) 손해배상(기)
원고(반소피고)	A 소송대리인 법무법인 강남종합 담당변호사 오인숙, 신건민
피고(반소원고)	B
변론종결	2024. 12. 4.
판결선고	2025. 1. 15.

주 문

1. 2021. 9. 9. 16:00경 서울 영등포구 C 소재 'D' 음식점에서 원고(반소피고)가 제공한 음식물을 취식한 후 치아가 파절된 것과 관련하여, 원고(반소피고)의 피고(반소원고)에 대한 손해배상채무는 7,786,628원 및 그중 4,786,628원에 대하여는 2021. 9. 9.부터 2025. 1. 15.까지는 연 5%, 그다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을, 나머지 3,000,000원에 대하여는 2021. 9. 9.부터 2024. 11. 6.까지는 연 5%, 그다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 초과하여서는 존재하지 아니함을 확인한다.

2. 원고(반소피고)는 피고(반소원고)에게 7,786,628원 및 그중 4,786,628원에 대하여는 2021. 9. 9.부터 2025. 1. 15.까지는 연 5%, 그다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을, 나머지 3,000,000원에 대하여

는 2021. 9. 9.부터 2024. 11. 6.까지는 연 5%, 그다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 각 지급하라.

3. 원고(반소피고)의 나머지 본소청구 및 피고(반소원고)의 나머지 반소청구를 각 기각한다.

4. 소송비용은 본소와 반소를 합하여 50%는 원고(반소피고)가, 나머지 50%는 피고(반소원고)가 각 부담한다.

5. 제2항은 가집행할 수 있다.

청 구 취 지

○ 본소 청구취지

2021. 9. 9. 16:00경 서울 영등포구 C 소재 'D' 음식점에서 원고(반소피고, 이하 '원고'라 한다)가 제공한 음식물을 취식한 후 치아가 파절된 것과 관련하여, 원고의 피고(반소원고, 이하 '피고'라 한다)에 대한 손해배상채무는 존재하지 아니함을 확인한다.

○ 반소 청구취지

원고는 피고에게 14,273,910원 및 이에 대하여 2021. 9. 9.부터 이 사건 반소장 부본 송달일까지는 연 5%, 그다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

이 유

본소와 반소를 함께 본다.

1. 기초사실

가. 원고는 서울 영등포구 C 소재 'D' 음식점(이하 '이 사건 음식점'이라 한다)을 운영하는 자이다.

나. 피고(E생, 여)는 2021. 9. 9. 16:00경 이 사건 음식점에서 원고가 제공한 음식물인 순대국을 먹다가 그 안에 있던 뼈 조각으로 인하여 상악 좌측 제1대구치가 파절되었다(이하 '이 사건 사고'라 한다).

다. 피고는 이 사건 사고로 인하여 2021. 9. 13.경 파절된 치아를 발치하고, 2022. 4. 4.경 해당 치아 부위에 상악동거상술, 골이식 및 임플란트 시술을 받는 등 2021. 9. 9.경부터 2022. 11. 29.경까지 25회에 걸쳐 통원치료를 받았다. 피고는 위 통원치료 과정에서 아래 표 기재와 같은 비용을 지출하고, 2022. 12. 3.경 F병원에서 발급비용 10,000원을 지급한 뒤 진단서를 발급받았다.

날짜	항목	금액(원)
2021. 9. 9.	G치과의원 X-RAY 촬영, 진료비	8,300
2021. 9. 10.	F병원 진료비(발치)	20,300
	H약국	2,200
2021. 9. 13.	F병원 진료비(진찰료, 영상료)	35,600
	H약국	3,900
2021. 9. 14.	G치과의원 진료비(소독)	10,400
2021. 9. 16.	G치과의원 진료비(잇몸치료)	3,400
2021. 9. 30	F병원 진료비(보철교정)	208,800
2021. 10. 8.	F병원 진료비(재진진찰)	8,800

2022. 1. 7.	F병원 진료비(보철교정)	65,800
2022. 1. 8.	F병원 진료비	8,900
2022. 1. 17.	F병원 진료비(영상진단료)	128,900
	H약국	2,200
2022. 4. 4.	F병원 진료비(진찰료, 영상료)	1,623,260
	H약국	11,700
2022. 4. 5.	G치과의원 진료비(소독)	5,100
2022. 4. 11.	F병원 진료비(진찰료, 영상진단료)	55,690
2022. 4. 18.	F병원 진료비(치료재료대)	60,780
2022. 5. 3.	G치과의원 진료비(염증치료)	18,900
2022. 5. 16.	F병원 진료비(진찰료)	8,900
	H약국	2,200
2022. 5. 23.	F병원 진료비(진찰료)	23,260
	H약국	11,100
2022. 5. 24.	G치과의원 진료비(소독)	3,400
2022. 6. 20.[1]	F병원 진료비(진찰료, 영상진단료)	55,690
2022. 9. 5.	F병원 진료비(진찰료, 영상진단료)	15,800
2022. 10. 4.	F병원 진료비(보철교정)	935,630
2022. 10. 13.	F병원 진료비(진찰료, 영상료)	35,630
2022. 10. 20.	F병원 진료비(진찰료, 영상료)	35,630
2022. 11. 17.	F병원 진료비(진찰료, 영상료)	28,900
2022. 11. 29.	F병원 진료비	8,900
합 계		**3,447,970**

1

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 을 제1 내지 9호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

피고는 원고가 제공한 순대국 안에 있는 오돌뼈를 저작하다가 치아가 파절된 것인데, 순대국은 재료의 성질상 오돌뼈가 불가피하게 포함될 수 밖에 없는 것으로서 이를 취식하는 자는 순대국 안에 오돌뼈가 있을 것임을 쉽게 예상할 수 있으므로, 원고에게 손님이 순대국 안에 든 오돌뼈를 씹게 되어 치아가 파절될 것을 예견하여 이를 방지하기 위한 조치를 취할 주의의무가 있다고 보기 어렵다. 또한 뼈 조각의 모양이나 크기에 비추어 볼 때 피고는 뼈 조각이 아닌 피고의 기왕증으로 인하여 치아가 파절되는 상해를 입은 것이다. 따라서 이 사건 사고는 원고의 귀책에 기인한 것이 아니므로, 원고는 피고에 대하여 손해배상책임을 부담하지 않는다.

나. 피고

피고가 씹은 뼈는 일반적인 오돌뼈가 아니었으므로, 원고는 이를 미리 제거한 후 고객에게 제공하여야 할 주의의무가 있다. 원고의 위 주의의무 위반으로 인하여 피고는 치아가 파절되는 상해를 입었고, 이를 치료하기 위하여 임플란트 시술을 받았으며, 임플란트 시술은 평균 수명이 10년이므로 향후 10년마다 임플란트 시술을 추가적으로 받아야 한다. 따라서 원고는 피고에게 피고가 이 사건 사고로 인하여 입은 재산상 손해인 기왕치료비 3,757,970원(= 치료비, 약재비 합계 3,447,970원 + 진단서 발급비용 10,000원 + 교통비 300,000원), 향후치료비 7,515,940원(= 임플란트 1회 시술비용 3,757,970원 × 2회), 위자료 3,000,000원의 합계액인 14,273,910원 및 이에 대하여 이 사건 사고일인 2021. 9. 9.부터 발생한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

3. 판단

가. 손해배상책임의 발생

앞서 본 사실, 앞서 든 증거, 을 제14호증의 1의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 내지 사정 즉, ① F병원의 소견서(을 제6호증의 2)에 의하면, 위 병원 의사는 이 사건 사고일 다음 날인 2021. 9. 10. 경 피고의 치아를 진찰한 결과 상악 좌측 제1대구치 파절로 진단하면서 외상관여도를 100%로 판단한 점, ② 이 사건 사고 이전에 피고에게 치아 파절에 영향을 미칠만 한 기왕증이 있었다고 볼 증거가 없는 점, ③ 이 사건 사고 직후 원고 측에서 피고가 저작한 뼈를 확인하였고, 원고는 같은 날 19:00경 피고에게 전화하여 해당 뼈로 인하여 피고가 치아 파절의 상해를 입었음을 인정하고 "아이, 제가 죄송해요. 음식에 뼈 같은게 들어가 가지고."라며 피고에게 사과한 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 음식점을 경영하는 원고로서는 고객에게 제공하는 음식에 이물질이 들어가지 않도록 할 주의의무가 있음에도 불구하고 이를 게을리 하여 피고에게 제공한 순대국에 통상적인 오돌뼈보다 딱딱한 뼈가 들어가도록 한 과실로 고객인 피고로 하여금 치아 파절의 상해를 입게 하였으므로, 원고는 이로 인하여 피고가 입은 손해를 배상할 책임이 있다.

나. 손해배상책임의 범위 및 제한

1) 재산상 손해

가) 기왕치료비 등 : 3,457,970원

피고가 이 사건 사고로 인한 상해를 치료하기 위하여 2021. 9. 9.경부터 2022. 11. 29.경까지 F병원, H약국, G치과의원에서 치료비 및 약제비 합계 3,447,970원을, 2022. 12. 3.경 F병원에서 진단서 발급비용으로 10,000원을 각 지출한 사실은 앞서 본 바와 같으므로, 위 합계액인 3,457,970원(= 3,447,970원 + 10,000원)을 이 사건 사고와 상당인과관계 있는 손해로 인정한다[타인의 불법행위로 인하여 상해를 입은 경우 민사상 손해배상청구 시 대체로 진단서의 제출이 필요하므로 진단서를 작성하기 위하여 지출한 돈은 불법행위로 인하여 입은 손해에 포함된다(대법원 1974. 11. 12. 선고 74다483,484 판결 등 참조). 한편, 피고는 위 3,457,970원 외에도 통원에 사용된 교통비 300,000원까지 청구하고 있으나, 교통비가 위와 같이 소요되었음을 인정할 수 있는 증거가 없으므로, 이 부분 손해는 인정하지 아니한다].

나) 향후치료비 등 : 3,380,070원

피고는, 1회 시술비용이 기왕치료비 청구액과 동일한 3,757,970원(= 치료비, 약재비 합계 3,457,970원 + 교통비 300,000원)이고, 향후 추가 임플란트 시술을 2회 받을 예정임을 전제로 향후치료비를 청구하고 있다.

살피건대, 앞서 본 사실, 앞서 든 증거, 이 법원에 현저한 사실 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 사고 발생 당시 피고의 나이는 만 58세(E생)로서, 피고가 시술을 받은 임플란트는 통상적으로 그 사용연한이 10년 내외이므로, 이 사건 사고 발생일인 2021. 9. 9. 기준 피고의 기대여명을 고려하면, 향후 피고가 최소 2회 정도 임플란트를 교체할 것이라고 인정하기에 충분하다. 다만, 앞서 거시한 증거에 의하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정 즉, ① 장래에도 통원을 위한 교통비가 필요하다는 점이 증명되었다고 보기 어려운 점, ② 기왕치료비에는 X-RAY 촬영비, 진단비, 치아발치비용 등이 포함되어 있는데, 향후 임플란트 교체 시에는 위와 같은 비용이 필요할 것으로 보이지 않는 점 등을 고려하여, 기왕치료비 중 해당 치아 부위에 상악동거상술, 골이식 및 임플란트 시술이 시행된 2022. 4. 4.경부터 치료 종료일인 2022. 11. 29.까지 발생한 치료비 등 합계 2,940,470원만을 향후 피고가 받을 임플란트 시술의 1회 시술비용으로 인정한다.

피고가 2022. 4. 4.경 임플란트 시술을 받은 사실은 앞서 본 바와 같으므로, 임플란트 교체 예상시기는 위 날짜를 기준으로 각 10년씩 경과한 2032. 4. 4. 및 2042. 4. 4.이다. 위 날짜에 치료비를 일시에 지출하는 것을 전제로 피고의 향후 임플란트 교체비용을 이 사건 사고일 당시의 현가로 계산한 금액은 합계 3,380,070원이다. 그 구체적 내역은 다음과 같다.

향후 시술 날짜	비용 현가(원)	계산식
2032. 4. 4.	1,928,066	= 2,940,470원 × 호프만 수치 0.6557
2042. 4. 4.	1,452,004	= 2,940,470원 × 호프만 수치 0.4938
합계	**3,380,070**	

2) 손해배상책임의 제한

앞서 본 사실, 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정 즉, ① 이 사건 사고는 순대국 재료에 통상적으로 포함되는 오돌뼈보다 더 딱딱한 뼈가 우연히 들어감에 따라 발생한 것으로서 원고가 이러한 뼈

가 포함될 것을 예견하여 이 사건 사고를 방지하는 것이 쉽지 않았을 것으로 보이는 점, ② 피고가 손해배상과 관련한 증명책임을 부담하는 부분이 있음에도 불구하고 별도로 신체감정이나 진료기록감정을 신청하지 않고 판단을 받겠다고 한 점 및 그 밖에 이 사건 사고의 경위와 결과, 원고의 과실내용, 피고의 나이 등 이 사건 변론에 나타난 제반 사정을 종합하여 보면, 원고의 책임을 70%로 제한함이 타당하다.

3) 위자료

이 사건 사고의 경위 및 결과, 원고의 과실내용, 피고의 나이, 피고가 입은 상해의 정도 및 치료 기간 등 이 사건 변론에 나타난 여러 사정들을 참작하여 피고의 위자료를 3,000,000원으로 정한다.

다. 소결론

결국 이 사건 사고와 관련하여 원고는 피고에게 손해배상금 7,786,628원[= 책임제한 후 재산상 손해 합계액 4,786,628원{= (기왕치료비 3,457,970원 + 향후치료비 3,380,070원) × 70%} + 위자료 3,000,000원] 및 그중 재산상 손해 합계액 4,786,628원에 대하여는 이 사건 사고 발생일인 2021. 9. 9.부터 원고가 그 이행의무의 존재 여부나 범위에 관하여 항쟁하는 것이 타당하다고 인정되는 이 판결 선고일인 2025. 1. 15.까지는 민법이 정한 연 5%, 그다음 날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을, 위자료 3,000,000원에 대하여는 이 사건 사고 발생일인 2021. 9. 9.부터 이 사건 반소장 부본 송달일인 2024. 11. 6.까지는 연 5%,[2] 그다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 각 지급할 의무가 있다.

따라서 이 사건 사고와 관련하여 원고가 피고에게 지급하여야 할 손해배상채무는 위에서 인정한 7,786,628원 및 그중 4,786,628원에 대하여는 2021. 9. 9.부터 2025. 1. 15.까지는 연 5%, 그다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을, 나머지 3,000,000원에 대하여는 2021. 9. 9.부터 2024. 11. 6.까지는 연 5%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 초과하여서는 존재하지 아니한다고 할 것이고, 피고가 이를 다투고 있는 이상 그 확인을 구할 이익도 인정된다.

4. 결론

원고의 본소청구와 피고의 반소청구는 각 위 인정범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고, 원고의 나머지 본소청구와 피고의 나머지 반소청구는 이유 없어 이를 각 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

판사 주채광(재판장) 김현정 최윤영

---

1 치료비내역서(을 제1호증)에는 2022. 6. 2.로 기재되어 있으나 이는 피고가 임의로 정리한 내역이므로, 진료비내역확인서(을 제2호증)의 기재에 의한다.

2 생명 또는 신체에 대한 불법행위로 인하여 입게 된 적극적 손해와 소극적 손해 및 정신적 손해는 서로 소송물을 달리하므로 그 손해배상의무의 존부나 범위에 관하여 항쟁함이 타당한지 여부는 각 손해마다 따로 판단하여야 한다(대법원 2022. 4. 28. 선고 2022다200768 판결 등 참조).

LBOX